



P U T U S A N

Nomor 1311 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

TAN LIEP GOEN, bertempat tinggal di Jalan Surya Sarana III B, Nomor 4, RT 009, RW 005, Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suyanto, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum *Suyanto Simalango Patria & Partners (SSP Law Firm)*, berkantor di Gedung South Quarter Tower A, Lantai 11, Unit B, Jalan R.A. Kartini Kaveling 8, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Agustus 2022;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

LUKKAS ANGGONO, bertempat tinggal di Jalan Taman Kebun Jeruk J.13/20, RT 009, RW 005, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Simson Simbolon, S.H. dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Simson & Rekan, berkantor di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 34, Bypass, Kelurahan Pisangan Timur, Kecamatan Pulo Gadung, Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 September 2022;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 1311 K/Pdt/2023



Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan dari Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan yang diletakkan atas bidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya milik Tergugat yang terletak di Jalan Taman Kebun Jeruk J.13/20, RT 009, RW 005, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat;
4. Menyatakan Surat Perjanjian tertanggal 2 Februari 2005 adalah surat perjanjian yang sah dan mengikat antara Penggugat dengan Tergugat;
5. Menyatakan bahwa Tergugat belum mempunyai dasar hukum untuk menuntut Penggugat memenuhi Surat Perjanjian tertanggal 2 Februari 2005;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Penggugat yaitu:

6.1. Kerugian materiil

- Membayar biaya pengacara sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Membayar biaya-biaya untuk pertemuan-pertemuan dengan pengacara dan dengan Direksi PT Prasada Japa Pamudja dalam rangka mengkonfirmasi aktivitas perusahaan baik pembangunan fisik maupun keuangan perusahaan yang ditaksir sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

6.2. Kerugian imateriil

- Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian imateriil Penggugat sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); Ditambah dengan bunga sebesar 5% (lima persen) setiap mulai terhitung sejak putusan perkara ini sampai dengan Tergugat membayar seluruh kerugian Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ongkos-ongkos perkara;
8. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara dilakukan secara serta-merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), yaitu dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding, kasasi ataupun upaya-upaya hukum lainnya;

Atau, apabila Majelis Hakim Yang Mulia dalam pelaksanaan persidangan yang baik berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Penggugat tidak beritikad tidak baik dengan tidak mengajukan resume perkara dan tidak menanggapi resume perkara Tergugat selama proses mediasi dalam perkara *a quo*;
2. Gugatan Penggugat tidak jelas (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan uang sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) secara tunai dan seketika;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar potensi keuntungan yang didapat oleh Penggugat Rekonvensi sejak tahun 2005 sampai dengan 2021 sebesar Rp3.810.000.000,00 (tiga miliar delapan ratus sepuluh juta rupiah) dihitung menurut deposito bunga bank;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi imateriil sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 1311 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatannya melaksanakan isi putusan ini, dihitung sejak putusan dibacakan dan sampai dengan perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap sampai dilaksanakannya isi putusan ini;
7. Menetapkan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap aset berupa:
 - 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang terletak di Komplek Sun Rise Garden Blok III B/Nomor 4, Kelurahan Kedoya, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, seluas 374 m² dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2147, tanggal 29 Juni 1982, atas nama Tan Liep Goen milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;
8. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada bantahan (*verset*), banding atau kasasi;
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk tunduk dan taat atas isi dari putusan ini; dan
10. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis berpendapat lain, mohon memberikan keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah memberikan Putusan Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Jkt. Brt., tanggal 17 November 2021 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 1311 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan uang sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai dan seketika;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi berupa yang dihitung menurut bunga deposito bank sejumlah Rp990.000.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut:
5. Bunga Deposito Bank setahun sebesar 3% (tiga persen), dihitung setelah tahun kelima sejak penandatanganan perjanjian yaitu dari tahun 2010 sampai dengan 2020 (11 tahun), menjadi sebesar: $3\% \times \text{Rp}3.000.000.000,00 = \text{Rp}90.000.000,00 \times 11 \text{ tahun} = \text{Rp}990.000.000,00$ (sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk tunduk dan taat atas isi dari putusan ini;
7. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusan Nomor 203/PDT/2022/PT DKI., tanggal 25 April 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 1 Agustus 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Agustus 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Agustus 2022, sebagaimana

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 1311 K/Pdt/2023



ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Jkt. Brt., yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata selaku Plt. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 22 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 22 Agustus 2022, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 203/PDT/2022/PT DKI., tanggal 25 April 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Jkt. Brt., tanggal 17 November 2021;

Selanjutnya mengadili sendiri serta memutuskan:

Dalam Konvensi:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima gugatan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya:
 - 1.1. Menyatakan Termohon Kasasi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
 - 1.2. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan yang diletakkan atas bidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya milik Termohon Kasasi yang terletak di Jalan Taman Kebun Jeruk



J.13/20, RT 009, RW 005, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat;

1.3. Menyatakan Surat Perjanjian tertanggal 2 Februari 2005 adalah surat perjanjian yang sah dan mengikat antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi;

1.4. Menyatakan bahwa Termohon Kasasi belum mempunyai dasar hukum untuk menuntut Pemohon Kasasi memenuhi Surat Perjanjian tertanggal 2 Februari 2005;

1.5. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar kerugian Pemohon Kasasi yaitu:

1.5.1. Kerugian materiil:

- 1) Membayar biaya pengacara sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk melindungi hak Pemohon Kasasi (Vide Bukti P-5);
- 2) Mengeluarkan biaya-biaya untuk pertemuan-pertemuan dengan pengacara dan dengan Direksi PT Prasada Japa Pamudja dalam rangka mengkonfirmasi aktivitas perusahaan baik pembangunan fisik maupun keuangan perusahaan seperti yang dituntut oleh Termohon Kasasi yang ditaksir sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

1.5.2. Kerugian imateriil:

Pemohon Kasasi mengalami kerugian imateriil karena akibat somasi-somasi dari Termohon Kasasi yang tidak berdasar telah mengakibatkan relasi-relasi dan keluarga Pemohon Kasasi yang mengetahui adanya somasi-somasi itu mempertanyakan kredibilitas Pemohon Kasasi, dimana untuk memulihkan kerugian imateriil tersebut diperkirakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);



Ditambah dengan bunga sebesar 5% (lima persen) setiap mulai terhitung sejak putusan perkara ini sampai dengan Termohon Kasasi membayar seluruh kerugian Pemohon Kasasi;

1.6. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar ongkos-ongkos perkara;

1.7. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara dilakukan secara serta-merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), yaitu dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Bantahan, Banding, Kasasi ataupun upaya-upaya hukum lainnya;

2. Menghukum Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat membayar biaya perkara seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Menerima eksepsi Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat;
2. Menyatakan gugatan Rekonvensi Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Atau,

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 15 September 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

1. Bahwa setelah mempelajari pertimbangan *Judex Facti* dihubungkan dengan memori kasasi, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:
2. Bahwa Surat Perjanjian tertanggal 2 Februari 2005 antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi merupakan perjanjian bersyarat yang mana Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi akan menjual saham sejumlah 2,5%



(dua koma lima persen) yang dimiliki Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada PT Prasada Japa Pamudja kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi jika PT Prasada Japa Pamudja telah menjadi perseroan terbatas yang berstatus terbuka sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Perjanjian dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi akan membagikan deviden kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi jika Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memperoleh keuntungan yang diperkirakan pada tahun ke 5 (lima) sejak perjanjian ditandatangani sebagaimana diatur dalam Pasal 5;

3. Bahwa pokok sengketa dalam perkara *a quo* terkait perbuatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melakukan 2 (dua) kali somasi terhadap pemenuhan perjanjian antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tanggal 2 Februari 2005, yang pada pokoknya berisi, yaitu: pertama, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi meminta Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memberikan laporan secara tertulis mengenai *business property* yang dikerjakan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi di PT Prasada Japa Pamudja sejak tahun 2005 hingga tahun 2020, kedua, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi meminta Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengembalikan uang sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) yang telah diterima Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, ketiga, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi meminta Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memberikan deviden sejak periode 2011 hingga 2020 sesuai Laporan Keuangan PT Prasada Japa Pamudja dan sesuai perjanjian, keempat, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi meminta kompensasi kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) untuk menyelesaikan permasalahan ini apabila Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak memberikan deviden sesuai laporan keuangan, dan kelima, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan dapat melaporkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah melakukan



perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 378 dan Pasal 372 KUHPidana, yang mana menurut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum;

4. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, sejak penandatanganan perjanjian sampai dengan saat ini Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi belum pernah membagikan deviden kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi maka somasi oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dapat dibenarkan;
5. Bahwa karena Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah melakukan prestasi berupa pembayaran harga saham sebagaimana diatur dalam Perjanjian tertanggal 2 Februari 2005, namun waktu yang dijadikan syarat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menjual saham miliknya kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi masih akan datang dan kejadiannya belum pasti terjadi sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Perjanjian dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sampai dengan saat ini tidak menerima manfaat ekonomi atas pembayaran saham yang telah dilakukannya, maka tepat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi diperintahkan mengembalikan uang pembayaran kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan ditambah bunga;
6. Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena berisi pengulangan terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* bukan alasan kasasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 1311 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi TAN LIEP GOEN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada dipihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **TAN LIEP GOEN** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2023 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Supid Arso Hananto, S.H., LL.M., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 1311 K/Pdt/2023



Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Supid Arso Hananto, S.H., LL.M.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 1311 K/Pdt/2023